

Nákladní přeprava – železniční

Charakteristika železniční nákladní přepravy

- železniční síť ČR → jedna z nejhustších v Evropě × využívání klesá
 - rekonstrukce a modernizace hlavních tahů → tzv. železniční koridory
 - omezování provozu na řadě vedlejších tratí
- problémy ČD
 - nedostatek financí a jejich efektivní využívání
 - odliv zákazníků → vysoké přepravné, nízká úroveň poskytovaných služeb
 - struktura a stav vozového parku

Přepravní vztahy v železniční nákladní dopravě

- právní úprava



- vyšší stupeň – obecně
- směrem dolů – možnost konkretizace, ale nesmí být v rozporu s nadřazenou → pouze přísnější úprava
- Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č. 1/2000, Železniční přepravní řád (ŽPŘ)
 - právní vztahy (práva a povinnosti odesílatele a dopravce) → ve vnitrostátní žel. dopravě
 - subsidiární právní norma vztahů obecně upravených v Obchodním zákoníku a v Zákonu o drahách
 - navazují na ni Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP) → jiní dopravci – jiné
 - obsahuje
 - povinnosti železnice v přepravě vozových zásilek a spěšnin
 - předměty vyloučené či pouze podmíněně připuštěné k přepravě
 - sjednávání a změny přepravní smlouvy
 - přepravní doklady
 - výpočet a placení přepravného
 - ...
 - umožňuje smluvní úpravu přepravních podmínek vyhlášených dopravcem
 - podpůrně i v mezinárodní žel. dopravě → přepravní podmínky přizpůsobené legislativě EU
- řada definic (v ŽPŘ)

- nákladní list – přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako vozové zásilky
- přepravní list – přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny
- odesílatel – fyzická nebo právnická osoba uvedená v přepravním dokladu, jejímž jménem se podává zásilka k přepravě s příslušným přepravním dokladem
- příjemce – fyzická nebo právnická osoba uvedená odesílatelem v přepravním dokladu, které je zásilka podle přepr.dokladu určena
- zásilka – věc nebo živá zvířata podaná k přepravě s přepr.dokladem jako vozová zásilka nebo spěšnina
- vozová zásilka – zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem
 - též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou ve vlastnictví dopravce přepravujícího zásilku a jsou podaná odesílatelem k přepravě s nákladním listem
- spěšnina – zásilka omezené hmotnosti a rozměrů, kterou lze snadno nakládat a vykládat, podaná k přepravě s přepravním listem a přepravovaná určenými vlaky veřejné drážní osobní nebo nákladní dopravy
- dodací lhůta – doba, do jejíhož uplynutí se dopravce zavazuje přepravit zásilku ze stanice odesílací do stanice určení a přichystat ji příjemci k převzetí
- rychlá vozová zásilka – vozová zásilka podaná k přepravě s dodací lhůtou nejméně o 25% kratší než dodací lhůta stanovená žel. přepravním řádem
- přepravní podmínky – podmínky stanovené žel. přepravním řádem
- smluvní přepravní podmínky – podmínky vyhlášené dopravcem, obsahující podrobnosti přepravních podmínek
- nákladní list
 - vydává vždy dopravce
 - čtyři díly
 - prvopis nákladního listu – vydává se ve stanici určení se zásilkou příjemci
 - účetní list – doprovází zásilku ze stanice odesílací do stanice určení, po splnění přepravní smlouvy zůstává dopravci
 - odběrný list – doprovází zásilku ze stanice odesílací do stanice určení, po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
 - druhopis nákladního listu – vydává se ve stanici odesílací odesílateli po přijetí zásilky k přepravě
 - může obsahovat další náležitosti → podle smluvních přepravních podmínek
 - příkládají se listiny požadované správními úřady a další související listiny
- dodací lhůty
 - skládá se z doby potřebné pro uzavření přepravní smlouvy a odeslání zásilky (→ výpravní lhůta) a z doby potřebné pro přepravu zásilky a její přichystání příjemci k odběru (→ přepravní lhůta) => platnost
 - začíná plynout od 0.00 hod dne následujícího po dni, v němž byla uzavřena přepravní smlouva => účinnost
 - výpravní lhůta – započítává se pouze jednou bez ohledu na počet zúčastněných dopravců (na plnění jedné přepravní smlouvy)
 - přepravní lhůta – počítá se za úhrnnou přepravní vzdálenost (→ tarifní kilometry)
- odpovědnost dopravce → problematika náhrady škody (§27 ŽPŘ)
 - práva z přepravní smlouvy
 - může uplatnit odesílatel nebo příjemce
 - musí být uplatněna písemnou žádostí u dopravce
 - povinnost vyřídit nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti
 - překročení dodací lhůty
 - škoda jiná než na zásilce => hradí nejvýše ve výši dovozného

- ušlý zisk (na požádání)
- $\frac{1}{10}$ dovozného za každých 24 hodin
- škoda na zásilce => hradí skutečně vzniklou škodu
- ztráta a poškození zásilky
 - součet náhrad při částečné ztrátě a poškození => náhrada max. ve výši odpovídající náhradě při úplné ztrátě
 - zásilka považována za ztracenou pokud nebyla dopravcem přichystána k odběru do 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření přepravní smlouvy
- přeprava postupně prováděná více dopravci
 - uzavírá se pouze jedna přepravní smlouva platná po celé přepravní cestě
 - vznik škody → odpovídá dopravce, u něhož vznikla × nelze-li zjistit – odpovídají všichni v poměru podle délky úseky, který zajišťovali
 - právo uplatňováno u dopravce, který zásilku vydal (měl vydat)
- EDI (elektronická výměna dat a dokumentů)
 - ŽPŘ – přepravní doklady mohou mít podobu elektronického záznamu, pokud při záznamu a zpracování údajů použité postupy zaručují funkční rovnocennost přepr. dokladů vydaných dopravcem v písemné podobě
- platné tarify
 - vydává konkrétní žel. dopravce → v Přepravním a tarifním věstníku + na místech obvyklých pro podávání informací veřejnosti

Železniční nákladní tarify

- přepravné (celkové dovozné)
 - určeno přepravními tarify
 - skládá se z (základního) dovozného (tarifní sazba za vlastní dopravu – „dopravné“) a doplňujících úhrad za dopravní a přepravní služby
 - někdy používání individuálních (smluvních) sen
- vozové zásilky → tarif vozových zásilek (TVZ)
 - základní tarif pro výpočet celovozového přepravného ČD ve vnitrostátní přepravě
 - lze i v mezinárodní – jsou-li ČD železnici odesílající nebo určení
 - pojetí
 - užší – „tabulky“ na jejichž základě se vypočítává cena
 - širší – i tarifní podmínky
 - kdy (za jakých podmínek) se použije → „paragrafová ustanovení“ => násobení koeficientem (např. v noci, speciálním vozem, ...)
 - základní dovozné – tabulky → vstupní data
 - tarifní vzdálenost → pásma (řádky tabulky)
 - lineární, progresivní, regresivní
 - výpočet přes kilometrovník
 - hmotnost nákladu (sloupce tabulky)
 - určitá minimální tarifovaná
 - druh zboží (v rohu tabulky → tarif nutno určovat pro správnou třídu)
 - Abecední seznam zboží → kód – tarifní třída (fyzikálně-chemické vlastnosti)
 - doplňující úhrady – konkrétní příplatky (např. doprovod nákladu)
- mezinárodní žel. přeprava → mezinárodní žel. tarify
 - na základě spolupráce → bilaterální nebo multilaterální dohody
 - mezinárodní svazové tarify
 - výsledkem činnosti tarifních svazů
 - sdružují koncové a tranzitní železnice (ležící mezi koncovými)
 - přímé svazové tarify
 - přepravné za cestu po zahraničních železnicích do stanice určení
 - zvláštní zlevněné sazby pro konkrétní zbožíové komodity

- sjednocení způsobu výpočtu dovozného → sjednocením hmotnostního stupně nebo hmotnostních rozsahů, přepočítávací koeficienty pro druhy vozů
- průvozní svazové tarify
 - pro tranzit
 - uzavřené vzájemně mezi sousedícími železničními dopravci
- ČD – zastoupení jako koncová i tranzitní železnice
 - jako koncová → tarify: německo-český, česko/slovensko-švýcarský, slovensko-český, švédsko/norsko-česko/slovenský, rakousko-český, italsko-český, česko-polský, slovinsko-český, česko-slovinský/chorvatský
 - doplněny o tzv. prodejní nástroje (akviziční aktivity)
 - jako tranzitní
 - základní cena – Mezinárodní tranzitní tarif (MTT) × většinou za individuálně sjednané ceny
 - tarify: polsko-rakouský, polsko-italský, německo-slovenský, Německo-Maďarsko, německo-polský, švédsko-norsko-maďarský, Švédsko/Norsko-Rakousko, německo-rakouský
 - sjednání ceny za celou přepravní cestu i za zahraniční železnice → umožňují to tzv. zmocňovací dohody
 - možnost poskytovat slevy i pro tratě zahraničních železnic → jen ve stanoveném rozsahu × nutno se obrátit na jednotlivá zastoupení zahraničních železnic v Praze (ÖBB, DB, SŽ – Slovensko, HŽ – Chorvatsko, PKP – Polsko, ŽSSK – Slovensko)
 - individuální ceny → umožněno spolupráci se sousedními železnicemi v sousedské nebo tranzitní mezinárodní přepravě => společné tzv. globální ceny za celou přepravní cestu
 - nabízejí zasilatelské služby → firma ŽELSPED

Organizace a provoz v železniční nákladní dopravě

- způsoby přepravy
 - vozové zásilky – nejméně jeden samostatný vůz
 - kusové zásilky – není třeba samostatný vůz → max. rozměry (6,5×2,2×1,5m) nebo max. hmotnost (5 t) × ne pro zásilky v kontejnerech
 - spěšniny – snadná nakládka/vykládka, i osobní vlaky → max. 15 kg (vnitrostátní doprava)
 - nedoprovázená kombinovaná (především kontejnerová – VK) přeprava → spolupráce s MTO
 - doprovázená kombinovaná přeprava – silniční vozidla s posádkami (Ro/La → v ČR ne)
- možnost pronajmutí železničních vozů dopravci
 - krátkodobě (3 měsíce)
 - dlouhodobě (déle než 3 měsíce)
 - na skladování
 - nájemné → individuální dohody

Přeprava vozových zásilek

- nakládku obstarává odesílatel, vykládku příjemce × možnost dohody s železnicí, že provede za ně
- v tzv. ucelených vlacích → nutno objednat předem s uvedením množství a druhu zboží
- přímé odesílatelské vlaky ČD – možnost přepravy přímo mezi vlečkami přepravců nebo přímá přeprava se zahraničím
- dopravce
 - není nárok na vůz určitého typu × železnice se snaží požadavkům vyhovět
 - tzv. komerční prohlídka (zjišťování způsobilosti pro dané zboží) → možnost vůz odmítnout (zjištění závad ohrožujících zásilku)
- pokuty
 - přetížení vozu
 - překročení daných lhůt pro nakládku a vykládku vozu → tzv. zdržné/stojné
 - předčasné naložení/vyložení => nárok na odměnu
- za zvláštních podmínek lze
 - nebezpečné věci

- zemřelé osoby
- věci podléhající rychlé zkáze
- živá zvířata
- kolejová vozidla na vlastních kolech
- odpady
- nadgabaritní zásilky
 - mimořádné rozměry nebo hmotnost
 - jen za podmínek obsažených v dohodě mezi odesílatelem a dopravcem uzavřené pro každou přepravu zvlášť
- podej a výdej → určené železniční stanice (Seznam železničních stanic v ČR)
- přepravní smlouva
 - právní vztah mezi dopravcem a odesílatelem
 - závazek dopravce přepravit za přepravné a podle přepravních podmínek vozovou zásilku z odesílací stanice do stanice určení a vydat ji určenému příjemci
 - uzavřena převzetím vozové zásilky dopravcem a potvrzením přijetí v nákladním listu
- nákladní list
 - pro každou vozovou zásilku podávanou k přepravě
 - možno jeden pro skupinu vozů se stejným druhem věcí nebo živých zvířat určenou jednomu příjemci v jedné stanici určení
 - za správnost údajů (jím uvedených) odpovídá odesílatel
 - osoba předkládající při uzavírání přepr.smlouvy vyplněný nákladní list se považuje za osobu oprávněnou jednat jménem odesílatele
- přebírání vozové zásilky dopravcem a její vydávání příjemci
 - musí být balena, do vozu naložena a v něm uložena a zajištěna tak, aby při přepravě byla chráněna před ztrátou a poškozením a před vznikem škody vlivem její povahy, aby nepoškodila něco okolo, ...
 - možnost dopravce odmítnout uzavřít přepravní smlouvu v případě zjištění nesprávně uložené nebo zajištěné zásilky
 - nakládání a zajišťování zásilky → odesílatel na svou odpovědnost
 - ukončení přepravy – vyrozuměním příjemce (podle údajů v nákladním listě) o jejím připravení na místo určené k odběru
 - místo a způsob předání dohodne stanice určení
 - splnění přepravní smlouvy – vydáním vozové zásilky příjemci => v přítomnosti zástupců dopravce a příjemce + po potvrzení jejího převzetí na odběrný list
- změna přepravní smlouvy
 - žádost na zvláštním formuláři
 - nutnost předložit druhopis nákladního listu → potvrzení žádosti o změnu
 - nesmí mít za následek rozdělení zásilky
 - vybírány hotové výdaje a tarifní poplatek
- některé zásilky vyloučené, některé jen po splnění určitých podmínek
- mezinárodní nákladní přeprava
 - jednotné právní předpisy
 - přepravní podmínky – Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 - část pojednávající o železniční nákladní přepravě – Úmluva CIM
- × jiné přepravní podmínky ve východních státech (bývalé socialistické a dále) => dohoda a nákladní list SMGS
 - dnes zejména na území států bývalé SNS, ne na území střeoevropských států (i když jsou členy OSŽD)
 - naplatí v ČR (× členem OSŽD) → na hranicích je nutno udělat „nový podej“ – uzavření nové přepravní smlouvy
 - více viz kapitola Mezinárodní instituce v železniční přepravě
- přepravní smlouva
 - důkaz o uzavření → mezinárodní železniční nákladní list CIM

- uzavření – převzetím zásilky a nákladního listu železnicí od přepravce → potvrzení originálu a druhopisu nákladního listu
- nákladní list CIM
 - vystavuje dopravce
 - mezinárodně unifikovaná forma
 - jazyk země odeslání a jeho překlad
 - originál – se záilkou až na místo určení, po úhradě eventuálních poplatků vydán příjemci
 - druhopis – dostává odesílatel → potvrzení o převzetí zboží k přepravě a zaplacení některých výdajů + dává odesílateli dispoziční právo (právo měnit přepr.smlouvu)
 - triplikát – na požádání vydává železnice × ne funkce originálu ani duplikátu
 - používání externími dopravci – jen za podmínek určených stanovami CIT + předpokladu udělení licence
- dodací lhůty
 - pevně stanoveny (ve vnitrostátní i mezinárodní)
 - rychlá vozová zásilka – nejméně o 25% kratší
- železniční síť ČR
 - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
 - dopravu na ní mohou provozovat i soukromí dopravci
 - národní i zahraniční
 - veřejná i neveřejná přeprava
 - individuálně vytvořené přepravní podmínky → musí vycházet z ŽPŘ
 - soukromé přepravní tarify

Přeprava kusových zásolek

- zpravidla se neobjednává předem
- vnitrostátní → ustanovení ŽPŘ
- mezinárodní → úmluva CIM
- podej a výdej jen na k tomu určených stanicích ČD → v rámci svého tzv. atrakčního obvodu zajišťuje svoz a rozvoz (podle smlouvy, za cenu danou tarifem)
- nakládku a vykládku provádí železnice
- hmotnost zásolek
 - zjišťuje železnice → vyznačí v nákladním listě
 - nakládání na vlečku (na jiných místech nesloužících veřejnému používání) → odesílatel (→ do nákladního listu) => železnice má právo na kontrolu
- povinnost řádně zabalit + předepsaným způsobem označit
 - stanice odeslání a určení, adresa a název příjemce, popis obsahu a hmotnost
- železnice ručí za úplnou nebo částečnou ztrátu či poškození
- povinná přepravit ve stanovené dodací lhůtě
 - součet výpravní a přepravní lhůty
 - odpovědnost za překročení → úhrada pokuty podle délky překročení
 - zpravidla delší – vícekrát překládány
 - podle délky → obyčejné zboží, rychlé zboží, uspišené zboží, spěšniny
- přepravné zpravidla relativně vyšší
- přednostně v přímých vozech

Přeprava spěšnín

- nejvyšší hmotnost stanovena pro každou stanicí zvlášť
- přepravní list
 - vydává vždy dopravce
 - čtyři díly
 - prvopis – vydáván ve stanici určení se spěšninou příjemci
 - účetní list – doprovází spěšninu, po splnění přepravní smlouvy zůstává dopravci, který spěšninu vydal
 - odběrný list – po potvrzení příjemcem zůstává dopravci

- druhopis přepravního listu – vydáván ve stanici odesílací odesílateli po přijetí spěšniny
- obligatorní údaje stanovené v ŽPŘ
- podej a výdej
 - při podeji platba dovozného a dalších poplatků
 - při odběru platba poplatků vzniklých během přepravy a ve stanici určení
 - přijetím a zaplacením uzavření přepravní smlouvy → dokladem potvrzený přepravní list
- nutnost vhodného balení → aby byla chráněna před ztrátou nebo poškozením, aby nemohla způsobit škodu na voze ani na ostatních zásilkách
- mezinárodní přeprava spěšnin
 - hmotnost max. 100 kg/ks × po zvláštní dohodě
 - podle Společného mezinárodního tarifu pro přepravu spěšnin (TCE)
 - celkové přepravné – součet dovozného jednotlivých železnic (v Euro)

Přeprava některých věcí za zvláštních přepravních podmínek

- nebezpečné věci
 - příloha k CIM → Řád pro mezinárodní žel. přepravu nebezpečného zboží (RID) => přejmutí i do vnitrostátních přepravních podmínek
 - mohou svými vlastnostmi způsobit výbuch, požár, poškození vozů, drážních zařízení, úraz, otravu, popálení, onemocnění osob
 - přeprava zakázaná nebo povolená za stanovených podmínek
 - 13 tříd
 - u každé stanoveny přepravní podmínky
 - odesílatel – povinen dodržet všechna ustanovení RID (zápis do nákladního listu, balení, označení nebezpečí, max. hmotnost, zákazy společného nakládání, ...)
 - železnice – zavazuje se přepravit nebezpečné zboží bezpečně
 - není povolena změna přepravní smlouvy
 - pokud celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 t/rok (kalendářní) => všechny osoby (odesílatel, dopravce, přepravce) musí mít ustanoveného bezpečnostního poradce
 - fyzická osoba odborně způsobilá pro zajišťování podmínek nakládky, přepravy a vykládky nebezpečných věcí
- věci podléhající rychlé zkáze (snadno zkazitelné věci)
 - vnitrostátní přeprava → ŽPŘ a návazně u ČD SPP
 - věci, které se rychle zkazí vlivem tepla nebo chladu
 - potřeba zvláštních opatření k zabránění změny povahy těchto věcí
 - přeprava
 - v chladicích vozech se strojním chlazením nebo bez něj (izotermické vozy)
 - v běžných krytých vozech s doplňkových chladicím nebo vytápěcím zařízením na udržování stálé teploty
 - v obyčejných krytých vozech, je-li to s ohledem na vlastnost přepravované zásilky a dobu její přepravy vhodné
 - v chladicích (izotermických) kontejnerech
 - chlazené nebo mražené → pouze izotermické vozy nebo kontejnery
 - volba způsobu na odesílateli
 - mezinárodní přeprava → organizace INTERCONTAINER – INTERFRIGO (ICF)
 - sídlo – Basilej
 - speciální izotermické, chladicí, mrazicí a temperované vozy
 - vozy železnic i vozy přepravců
 - všeobecné přepravní podmínky vztahující se na používání vozů ICF
 - vlastní nákladní list
 - přepravné na základě všeobecných ustanovení jako u vozů železnice + za používání vozů ICF příplatek podle vnitrostátního tarifu železnice odeslání
 - ČR zastoupena firmou ČSKD – INTRANS
- mimořádné (nadgabaritní) zásilky

- svými rozměry, hmotností nebo úpravou by mohly působit zvláštní potíže při přepravě se živatelem na zařízení nebo provozní možnosti železnice nebo ohrozit bezpečnost jejího provozu
- vnitrostátní → ŽPŘ (u ČD SPP)
- mezinárodní → CIM a RIV
- jen za zvláštních podmínek stanovených železnicí (přihláška, přichystání speciálního vozu, uložení a zabezpečení, dodací lhůty, mimořádné náklady, ...)
- mezinárodní – v některých případech podléhá splnění předpisů orgánů státní správy (celní a daňové předpisy, hygienické, veterinární, rostlinolékařské, životní prostředí, ...)

Mezinárodní instituce v železniční přepravě

Mezinárodní železniční unie (UIC)

- nejdůležitější celosvětová organizace pro spolupráci železničních podniků
- zaměření – všestranný rozvoj železniční přepravy, zejména sjednocení technických a technologických standardů
- statut pozorovatele v OSN
- členové – podniky a organizace činné v oblasti žel. přepravy
- sídlo – Paříž
- 1922 (ČSD – zakládající člen)
- základní cíle
 - příprava norem, předpisů a doporučení pro usnadnění mezinárodní přepravy (tzv. fische)
 - podpora výměny informací a zkušeností, včetně správy infrastruktury a výzkumu
 - vytváření podmínek pro rozvoj mezinárodní žel. přepravy
 - sjednávání smluv s mezinárodními organizacemi a spolupráce s dalšími organizacemi žel. přepravy
 - zastupování zájmů železnic u externích orgánů na mezinárodní úrovni
- strategický aplikační plán UIC Rail Plan
 - schválen 1997
 - cíl – učinit železnici jedním z nejefektivnějších a nejvyužívanějších dopravních oborů
- výkonné orgány
 - nejvyšší – Valné shromáždění
 - pravomoci možno delegovat podle stanov
 - shromáždění aktivních členů
 - Výkonný výbor
 - vrcholní představitelé železnic a generálního ředitelství UIC
 - Světový výkonný výbor
 - systém geografického zastoupení všech kontinentů
 - Mise Východ – Západ
 - snaha o reintegraci železnic po roce 1989
 - pracovní orgány
 - komise, výbory, zvláštní skupiny
- projekty a studie → realizace v komisích za podpory specializovaných výborů
- Generální ředitelství UIC
 - navrhuje strategické postupy
 - koordinuje aktivity pracovních orgánů
 - informuje členy o přijatých rozhodnutích
 - shromažďuje informace a udržuje spojení s externími subjekty
- činnost na celoevropské i celosvětové úrovni → velmi důležitá koordinační činnost
 - divize Východ – Západ
 - divize vysokých rychlostí
 - divize svět
- financování
 - rozpočet UIC → příspěvky členů podle zásad ve Statutu UIC

- zvláštní orgány
 - nemají jednotné označení ani jednotnou strukturu
 - Evropský železniční zkušební ústav (ERRI – European Railway Research Institute)
 - řešení výzkumných problémů technického rozvoje železnic
 - provádění experimentálních prací v oboru železniční techniky
 - 1950 – sídlo v Utrechu → řídí se nizozemským právem
 - nadace
 - ČSD členem od 1966 → ČD zastoupeny Výzkumným ústavem železničním
 - Mezinárodní dokumentační úřad železnic (BDC)
 - shromažďování, zpracovávání a rozesílání veškeré dokumentace mající význam pro železniční správy
 - sídlo – Paříž (veden francouzskou železniční správou)
 - další instituce (slouží prakticky výhradně železnicím západoevropských států)
 - Ústřední vyrovnatelna (BCC)
 - centrální vyrovnávání vzájemných pohledávek mezi členy
 - Informační a propagační středisko evropských železnic (CIPCE)
 - výměna zkušeností v oblasti akviziční činnosti a železniční reklama
 - úzká spolupráce s různými vládními i nevládními mezinárodními organizacemi
 - v případě potřeby tvorba společných pracovních skupin (např. UIC – OSŽD pro automatické spřáhlo, pro jednotnou nomenklaturu zboží, ...)
 - Mezinárodní svaz nákladních vozů (RIV)
 - úprava vztahů mezi železnicemi při vzájemném používání železničních vozů v mezinárodním styku
 - základní dokument – Úmluvy o vzájemném používání nákladních vozů
 - předpisy pro běh nákladních vozů v mezinárodní přepravě
 - způsob vzájemných odpočtů, náhrady za jejich poškození či zničení
 - formality spojené s odevzdáním vozů
 - technické podmínky kladené na vozy
 - vedoucí správa – švýcarské železnice (sídlí – Bern)
 - Evropská konference jízdních řádů nákladních vlaků – EGK/CEM (1924) → sloučena s Evropskou konferencí jízdních řádů osobních vlaků – EFK/CEM (1873)
- ⇒ Forum Train Europe (FTE) (1997)
- celoevropská nevládní organizace
 - koordinace celoevropského procesu organizace mezinárodní osobní a nákladní železniční dopravy
 - projednávání spojů v mez. nákladní a osobní dopravě v souladu s návrhy jednotlivých členských správ
 - snaha o rozvoj a zrychlení dopravy
 - vydává mezinárodní jízdní řády
 - členové – železniční správy evropských států s tratěmi o rozchodu 1435 mm
 - ČD + Švýcarské dráhy – spoluprezidentské železnice
- Mezinárodní sdružení železničních kongresů (AICCF)
 - 1887, sídlí – Brusel
 - mezinárodní smíšená organizace → členové – vlády, železniční správy, jiné organizace, jednotlivci
 - jednou za čtyři roky kongres věnovaný aktuálním problémům železniční dopravy

Úmluva COTIF

- **Úmluva** o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) – tzv. **Protokol** o výsadách a imunitách Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu – OTIF
 - **Přípojek A** – jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní žel. přepravě cestujících a zavazadel (CIV)
 - **Přípojek B** – jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní žel. přepravě zboží (CIM)
 - **Přílohy** COTIF (souhrny práv a povinností)

- Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečného zboží (RID)
- Řád pro mezinárodní přepravu vozů přepravců (RIP) – většinou speciální vozy
- Řád pro mezinárodní přepravu kontejnerů (RICO)
- Řád pro mezinárodní přepravu spěšnin (RIEx)
- Předpisy o mezinárodní přepravě zboží (PIM)
 - Seznamy A a B – soustředění mezinárodního zboží na hlavní směrovací cesty
 - Reglementace mezinárodních přeprav (RSM)
 - Všeobecný seznam pohraničních bodů a omezení platná v mezinárodní žel. dopravě zboží (LIF)
- Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní žel. dopravě zboží (ARM)
- Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní dopravě (RIV / RIC – v osobní)
 - příloha II k RIV – Předpisy o nakládání zboží do železničních nákladních vozů

=> jeden dokument (Úmluva)

- účinnost k 1.květnu 1985
- zakládající statut Mezinárodní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
 - Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace pro mezinárodní železniční přepravu
 - upravuje výsady a imunity poskytované členskými státy organizaci OTIF, ale i zaměstnancům smluvních států, personálu organizace a zalcům povolaným organizací
- právní normy → úprava základních otázek ve vztahu k rozhodčímu řízení, přístupu k této úmluvě, jejímu podpisu a ratifikaci, vstupu v platnost, ...
- CIM
 - úprava přepravně-právních vztahů mezi železnicemi a přepravci zboží v mezinárodní žel. dopravě
 - existují k nim tzv. doplňující ustanovení jednotlivých států (DCE) a Jednotné doplňující ustanovení (DCU)
 - platné pro všechny zásilky podané k dopravě nákladním listem CIM
 - pro dopravu všech zásilek zboží podaných k dopravě přímým nákladním listem CIM => jediná přepravní smlouva
 - nejméně po tratích dvou smluvních států (Seznam tratí vedený Ústředním úřadem pro mezinárodní žel. dopravu – OCTI)
- PIM
 - prováděcí předpis k Úmluvě
 - sjednocuje nejdůležitější předpisy železnic → určeny pro služební potřebu
 - Seznamy A a B
 - pohraniční body otevřené pro dopravu z nebo do určitých pohraničních obvodů (A)
 - průvozní státy, které lze použít pro mez. dopravu zboží (B)
 - RSM
 - orientační pomůcka obsahující odchylky od jinak platných ustanovení pro určité přepravy → placení přepravného, dobírky a zálohy, ...
 - LIF
 - pohraniční body otevřené pro mez. dopravu s bližšími údaji o možnosti přepravy a případných omezeních
- RIV
 - předpisy o nakládání, traťové třídy, příklady nakládky, doporučené způsoby pro nakládku, seznam kódových hesel pro zásilky
 - ne každý vagon způsobilý k provozu na každé trati

Organizace OTIF

- poslání
 - vytvořit jednotný právní řád pro dopravu cestujících, zavazadel a zboží v přímé mezinárodní dopravě po železnicích mezi členskými státy
 - usnadnit provádění a další rozvoj tohoto právního řádu
- Ústřední úřad pro mezinárodní železniční dopravu OCTI

- funkce sekretariátu + zároveň výkonný orgán
- příprava (k projednání) návrhů na změny Úmluvy
- vedení a zveřejňování seznamů tratí členských států a přehledu soudních rozhodnutí
- zastupování OTIF u jiných mezinárodních organizací
- usiluje o urovnání sporů mezi členskými státy či jednotlivými dopravci ve výkladu či používání Úmluvy
- výkonný orgán Úmluvy – Mezinárodní železniční přepravní výbor (CIT)
 - vydávání prováděcích předpisů k Úmluvě upravující vzájemné vztahy mezi členskými železnicemi z hlediska přepravního a finančního

Organizace pro spolupráci železnic – OSŽD

- zájmy železnic východoevropských a asijských států
 - vznik souvisí s poválečným vývojem
 - vytvoření zvláštních mezinárodních přepravních podmínek → náhrada úmluv CIM a CIV
- ⇒ Dohody SMGS (nákladní) a SMPS (osobní)
- dnes – zejména na území států SNS, již ne ve středoevropských státech
 - na hranicích změna přepravních podmínek (přepravních smluv) → nutný nový podej
 - sídlo – Varšava
 - 1956 → výrazné změny v souvislosti se změnami v 90. letech
 - výkonný orgán – Komitét OSŽD
 - 5 komisí (podílí se i Ministerstvo dopravy a spojů ČR a České Dráhy)
 - nejvyšší orgány
 - Porada ministrů
 - Konference generálních ředitelů
 - úzká spolupráce UIC
 - členové – ministerstva dopravy nebo ústřední orgány státní správy v železniční dopravě
 - rostoucí aktivita v oblasti komerčních zájmů členských železnic
 - rostoucí zájem evropských a asijských železničních dopravců o přepravy z Evropy na Dálný východ a naopak